

Sicherheiten und Auszahlung formal korrekt bearbeiten

*Kreditsicherheiten prüfen, Auszahlungsvoraussetzungen sicherstellen,
Mängel erkennen*

Bevor ein Kredit ausgezahlt wird, müssen Sicherheiten ordnungsgemäß bestellt und alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein – hier entscheidet sich, ob das Engagement formal sauber ist. Aufbauend auf der Kreditaktenführung lernen Sie, gängige Sicherheiten und ihre Unterlagen zuzuordnen, die formale Bestellung zu prüfen und eine Auszahlung freigabereif vorzubereiten. Danach erkennen Sie Mängel und Risiken und eskalieren sie an die richtige Stelle.

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE	DAUER	VERSION
K-A01 Auftrags- & Kreditsachbearbeitung	Eigenständige Assistenz	90 Min.	v0.1

Theorie-Input: Sicherheiten und ihre Unterlagen

Kreditsicherheiten sollen das Ausfallrisiko der Bank absichern. Damit eine Sicherheit wirksam ist, muss sie **ordnungsgemäß bestellt** und **nachgewiesen** sein. Ein Überblick über gängige Sicherheiten:

Sicherheit	Sicherheitentyp	Typische Unterlagen
Grundschild	Realsicherheit (Grundpfandrecht)	Grundschildbestellung, Grundbuchauszug (Rang!), Wertnachweis
Bürgschaft	Personalsicherheit	Bürgschaftserklärung (Schriftform zwingend, § 766 BGB ^{Q211} ; sonst nichtig), Bonität des Bürgen
Sicherungsübereignung	Realsicherheit (bewegliche Sache)	Sicherungsübereignungsvertrag, Objektliste/Nachweis
Forderungsabtretung	Forderungssicherheit (Abtretung)	Abtretungsvertrag, ggf. Offenlegung, Forderungsnachweis
Verpfändung (z. B. Guthaben)	Realsicherheit (Pfandrecht)	Verpfändungserklärung, Nachweis des verpfändeten Werts

Zwei Prüfdimensionen sind im Innendienst zentral: die **formale Bestellung** (liegt der richtige, vollständige, unterschriebene Vertrag vor?) und die **Werthaltigkeit/Rangstellung** (z. B. bei der Grundschild der eingetragene Rang im Grundbuch).

Theorie-Input: Auszahlungsvoraussetzungen

Vor der Auszahlung prüft der Innendienst, ob **alle vereinbarten Voraussetzungen** erfüllt sind. Typisch sind:

- Kreditvertrag rechtsverbindlich unterschrieben
- vereinbarte Sicherheiten **bestellt und nachgewiesen** (z. B. Grundschild eingetragen, Rang gesichert)
- Offenlegungsunterlagen vollständig (§ 18 KWG ^{Q032})
- besondere Auflagen aus dem Kreditbeschluss erfüllt (z. B. Eigenmittelnachweis, Verwendungsnachweis)

Erst wenn alle Voraussetzungen vorliegen, ist die Auszahlung freigabereif. Fehlt eine, wird sie als offener Punkt behandelt und – je nach Bedeutung – zur Klärung an Berater oder Marktfolge gegeben (BaFin, 2021 ^{Q084}).

Praxisfall: Auszahlung Bau Musterregion GmbH

Ausgangslage (anonymisiert)

Die Bau Musterregion GmbH (Hausbank: VR-Bank Musterregion eG) hat einen Investitionskredit über 900 TEUR erhalten. Vereinbarte Sicherheiten: eine **Grundschild** über 900 TEUR auf das Betriebsgrundstück und eine **Bürgschaft** des Gesellschafter-Geschäftsführers über 100 TEUR. Die Auszahlung soll erfolgen. Sie prüfen die Voraussetzungen.

Vorliegende Unterlagen:

Unterlage	Stand
Kreditvertrag (unterschrieben)	liegt vor
Grundschildbestellung	liegt vor
Grundbuchauszug	Grundschild eingetragen, aber im 2. Rang (1. Rang: Fremdbank, 250 TEUR)
Bürgschaftserklärung GGF	liegt vor, unterschrieben
§ 18-Unterlagen	vollständig
Auflage „Eigenmittel 50 TEUR nachweisen“	kein Nachweis vorhanden

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	eine vereinbarte Sicherheit nicht im vereinbarten Rang eingetragen ist
EMPFEHLUNG	die Auszahlung anhalten und Rang/Besicherung mit Berater und Marktfolge klären

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	eine Auflage aus dem Kreditbeschluss nicht nachgewiesen ist
EMPFEHLUNG	den Nachweis anfordern und die Auszahlung bis dahin zurückstellen

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION	Unterlagen formal unvollständig sind (fehlende Unterschrift, falsches Objekt)
EMPFEHLUNG	vor Auszahlung korrigieren lassen, nicht „nachreichen lassen“

AB-1: SICHERHEITEN UND UNTERLAGEN ZUORDNEN

Anleitung: Ordnen Sie den beiden Sicherheiten des Falls die nötigen Nachweise zu und markieren Sie, was vorliegt.

Sicherheit	Nötige Unterlagen	vollständig?
Grundschild 900 TEUR	_____	_____
Bürgschaft 100 TEUR	_____	_____

AB-2: AUSZAHLUNGSVORAUSSETZUNGEN PRÜFEN

Anleitung: Prüfen Sie jede Voraussetzung und markieren Sie erfüllt (✓) / offen (x).

Voraussetzung	✓ / x
Kreditvertrag unterschrieben	_____
Grundschild im vereinbarten Rang	_____
Bürgschaft formal wirksam	_____
§ 18-Unterlagen vollständig	_____
Auflage Eigenmittelnachweis erfüllt	_____

Auszahlung freigabereif? _____ Begründung:

AB-3: MÄNGEL ERKENNEN UND EINORDNEN

Anleitung: Benennen Sie die zwei kritischen Punkte des Falls und ihre Bedeutung.

■ Mangel 1: _____ — Bedeutung:

■ Mangel 2: _____ — Bedeutung:

AB-4: ESKALATION VORBEREITEN

Anleitung: Formulieren Sie, was Sie an wen geben.

Offener Punkt	An wen?	Was anfordern/klären?
_____ _____	_____	_____
_____ _____	_____	_____

AB-5: KARTE „AUSZAHLUNG FREIGABEREIF?“

Wiederverwendbare Prüfkarte.

#	Prüfpunkt	erledigt
1	Kreditvertrag rechtsverbindlich unterschrieben	■
2	Alle vereinbarten Sicherheiten bestellt	■
3	Sicherheiten im vereinbarten Rang / nachgewiesen	■
4	§ 18-Unterlagen vollständig	■
5	Auflagen aus dem Kreditbeschluss erfüllt	■
6	Offene Punkte dokumentiert und eskaliert	■

Reflexionsfragen

- Welche Auszahlungsvoraussetzung wird in Ihrer Praxis am ehesten übersehen?
- Woran erkennen Sie, dass eine Sicherheit zwar „vorhanden“, aber nicht werthaltig genug ist?
- Wann klären Sie selbst, wann eskalieren Sie an Berater/Marktfolge?

QUELLENANGABEN

Q³² Kreditwesengesetz [KWG]. In der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere § 18 (Kreditunterlagen).

Q⁸⁴ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]. (2021). Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) – Rundschreiben 11/2021 (BA). BaFin. [EuroFH-Extrakt]

Q²¹¹ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In der jeweils aktuellen Fassung.